

1501429-22.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501429-22.2021.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501429-22.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323848/2021 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 21658868 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2928/21/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2323848 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA e ALEXSANDRO SINÉSIO DE SOUZA foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de agentes), do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória (fls. 151/153), no dia 29 de novembro de 2021, por volta de 06h, no galpão da "Manzoli Náutica", situado na Avenida Grandes Lagos, nº 530, no distrito industrial nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA, qualificado às fls. 06 e indiciado às fls. 42/45 e ALEXSANDRO SINÉSIO DE SOUZA, qualificado às fls. 07 e indiciado às fls. 30/33, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de propósitos entre si e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, 10 (dez) metros de cabo pp de 2,5 mm, com dois cabos e 60 (sessenta) metros de cabo pp, de 50 mm de uma via

só para máquina de solda, além de 16 (dezesseis) metros de cabo pp de 50mm, com quatro pontas de alicate e mais 02 (duas) extensões de cabo pp de 2,5 mm, de 50 (cinquenta) metros cada, avaliados no total de R\$2.737,20 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos), pertencentes à Rodrigo de Abreu.

Os réus foram presos em flagrante e recolhidos na Cadeia local (fls.1).

Foi realizada audiência de custódia, de modo que, a prisão flagrancial foi convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, §2º, e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal (fls. 120/122).

A denúncia foi recebida na data de 10/12/2021 (fls. 154).

Os réus foram citados na data 16/12/2021 (fls. 189 e 191) e apresentaram respostas à acusação as fls. 197/200.

O recebimento da denúncia foi ratificado na data de 01/02/2022 (fls. 201/202).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas vítima e testemunha arrolada. Após, procedeu-se ao interrogatório dos réus.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); pelo rebatimento fotográfico (fls. 15); pelo auto de reconhecimento (fls. 16); pelo auto de avaliação dos objetos (fls. 17/18); pelos depoimentos em solo policial de Rodrigo de Abreu (fls. 5 e 28), Jonas Roberto da Silva (fls. 3) (fls. 4), VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA (fls. 6), ALEXSANDRO SINÉSIO DE SOUZA (fls. 7); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre os acusados.

Em solo policial, a vítima Rodrigo de Abreu declarou que: “(...) presta serviço para empresa Raguife neta cidade, por isso tem o barracão alugado no local dos fatos. O funcionário Marcos dorme todas as noites naquele barracão. Na manhã de hoje Marcos ligou para o declarante dizendo que 'havia gente dentro do barracão', o declarante foi até seu barracão quanto tomou conhecimento de que a Polícia Militar já havia pego os dois autores. Em seu barracão a vítima percebeu o furto de dois fios de extensão, um apreendido nesta Delegacia e entregue ao declarante já o outro não foi encontrado. O fio não encontrado é um fio de PP de 50mm utilizado em máquina de solda e avaliado R\$ 1.737,00. Não presenciou como aconteceu os fatos. Sabe que na última sexta feira seu barracão foi furtado, contudo, na ocasião não registrou ocorrência (...).”

Em outra data, a vítima declarou que: “(...) ratifica suas declarações prestadas anteriormente. Quanto aos fatos aqui apurados esclarece que após sair desta delegacia procurou por cerca de duas horas este fio de sessenta metros furtados pelos autores, quando conseguiu o encontrar em meio a um matagal que existe atrás de seu galpão, cerca de cento e cinquenta metros do local do furto. Neste local estava somente este fio de 60 metros. Após os fatos, percebeu que os autores furtaram também mais dezesseis metros de um cabo PP de 50mm com quatro pontas de alicate para fazer 'chupeta' e mais duas extensões de cabo PP de 2,5mm de cinquenta metros cada um. O cabo de chupeta de dezesseis metros esta avaliado em R\$ 463,20, já os dois cabos de extensão de 50 metros cada um está avaliado em R\$ 225,00 cada. O total do prejuízo do declarante foi de R\$ 913,20 mais os R\$ 1.821,00 recuperados pelo declarante, totalizando: R\$ 2.737,20 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Em juízo, a vítima declarou que estava em casa e o seu funcionário dormia no barracão; que ligaram de manhã falando que prenderam duas pessoas no barracão; que Marcos reconheceu essas pessoas que estava no barracão e foram presas; que chamou a polícia e os agentes abordaram os acusados pelo fundo do barracão; que, na mochila apreendida com os réus, reconheceu os cabos; que no terreno próximo encontrou outros cabos. Afirmou, também, que os réus eram parentes de dois de seus funcionários.

Em solo policial, a testemunha Jonas Roberto da Silva declarou que: “(...) na manhã de hoje desempenhava serviço em companhia do Policial Militar Teixeira, quando foram acionados via COMPOM quanto a ocorrência de furto no barracão da antiga Manzoli, no distrito industrial desta cidade. Se deslocaram até o endereço citado e realizaram um cerco, quando encontraram os dois indivíduos, VICTOR e ALEXSANDRO

caminhando pela Rua de trás do distrito, Marginal Dois, próximo ao Bar denominado 'Copo Sujo'. Ambos foram revistados, com ALEXSANDRO nada de ilícito foi encontrado, já com Victor o mesmo portava uma bolsa, que ao ser revistada foi encontrada uma extensão em seu interior. A testemunha Marcos e a vítima Rodrigo reconheceram esta extensão encontrada na bolsa de VICTOR como sendo a mesma extensão furtada naquela ocasião. A segunda extensão furtada de sessenta metros não foi encontrada mesmo após realizar buscas pelas redondezas. Tanto VICTOR como ALEXSANDRO negaram o furto, e VICTOR disse que era tatuador e utilizava aquela extensão para fazer tatuagem a domicílio, nenhum objeto para confecção de tatuagem foi encontrado com VICTOR (...)"

Em juízo, a testemunha declarou que foi informada via COPOM que dois indivíduos estavam na prática de furto no galpão; que os dois réus foram abordados e que foi localizado na mochila de VICTOR HUGO os fios objetos do furto, no entanto o acusado afirmou que aqueles fios eram utilizados para confecção de tatuagens, que esse era seu trabalho. A testemunha afirmou que a justificativa apresentada não lhe pareceu convincente, dado o horário da abordagem.

Em juízo, a testemunha de defesa Diana Mara Gonçalves dos Santos declarou que conhece o acusado VICTOR HUGO há bastante tempo; que ele trabalhava fazendo tatuagem, sendo servente de pedreiro; que ela sabia que ele já foi preso; que o acusado VICTOR HUGO costumava fazer tatuagens nas casas dos clientes; disse que sabia que ele era uma boa pessoa; que quando ele foi preso seu trabalho era de tatuador.

Ouvida como testemunha de Defesa, a senhora Valéria de Souza Silva Moraes afirmou que é amiga do réu VICTOR HUGO; que ele trabalhava como tatuador em domicílio, na residência dos clientes; que já viu ele trabalhando como servente de pedreiro; que nunca ouviu falar mal do senhor VICTOR HUGO.

Após foram interrogados VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA e ALEXANDRO SINESIO DE SOUZA. Sobre a denúncia, o acusado VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA afirmou que a acusação não é verdadeira, alegou que no dia dos fatos criminosos a ele imputados, ele estava com seu primo ALEX bebendo; que ele saiu atrás de emprego com seu primo; que tinha consigo a mochila que ele usava para confecção de tatuagem; que ele foi até o Distrito Industrial e, quando eles voltavam de lá, foram abordados por policiais; que ele respondeu aos questionamentos dos policiais; que dentro da bolsa haviam seus pertences, apenas faltava sua máquina de tatuagem; que ele afirmou que a fiação encontrada em sua mochila era de sua propriedade, aproximadamente 11 metros de extensão, que ele usava para fazer tatuagens; que ele não foi até o galpão no Distrito Industrial para roubar, mas sim para procurar emprego por volta das 6 horas da manhã; questionado acerca do local onde ele iria procurar, emprego afirmou que iria no distrito industrial; que ele foi até o local dos fatos em razão de que seu primo estava desempregado.

O réu ALEXANDRO SINESIO DE SOUZA, ouvido judicialmente, alegou que a acusação não é verdadeira; que no dia dos fatos ele saiu com seu primo à procura de trabalho; que o horário da ocorrência era o horário comercial e foram em diversas empresas naquele local; disse que na volta para sua casa foram abordados pela polícia; que eles não oferecem nenhuma reação; que os policiais não encontraram com ele nada de ilícito; questionado sobre o horário para procurar o trabalho, ele afirmou que estava bebendo e sua mãe o advertiu sobre a necessidade de procurar trabalho; ele disse que foi até a empresa Yoga e em algumas serralherias e que forneceu nome e telefone.

Pois bem.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que as provas dos autos demonstram com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, incidindo as qualificadoras apontadas na denúncia, bem comprovadas.

A negativa apresentada pelos acusados carece de verossimilhança, restando isolada nos autos, quando confrontada pelas demais provas colhidas, as quais demonstra demonstram suficientemente a hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão dos réus e da apreensão da res foram descritas com

clareza pelo Policial Jonas Roberto da Silva o qual, apresentou relato detalhado e convincente, coincidente com aquilo que foi falado em solo policial. Calha lembrar que os policiais são agentes públicos e, por isso, os seus relatos são dignos de credibilidade, constituindo, quando seguros e coerentes, tal como na hipótese ora em julgamento, importante meio de prova.

Não podem, pois, tais agentes ser considerados inidôneos ou suspeitos para prestar depoimentos, por conta de mera condição funcional.

Outrossim, não há nos autos indicação de que vítima e testemunha se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Dessa forma, as versões defensivas apresentadas pelos acusados não se revelam plausíveis ou mesmo razoáveis. Mormente, ante o depoimento da vítima e da testemunha de acusação em juízo.

É cediço que a apreensão da res em poder dos acusados gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

VICTOR HUGO e ALEXSANDRO afirmaram que saíram pela manhã para procurar emprego no distrito industrial desta urbe e que VICTOR HUGO estava levando consigo extensão elétrica que seria utilizada para fins de confecção de tatuagem. No entanto nenhum dos dois evidenciou a razão de levar aquela fiação para procurar emprego. Não houve, portanto, nenhuma razão que justificasse as atitudes dos réus e as condições suspeitas nas quais foram abordados.

Importa ressaltar que as testemunhas de defesa não presenciaram nenhum fato que possa favorecer a tese dos réus, apenas indicaram que não conheciam nada que pudesse macular a imagem dos réus.

De fato, a vítima Rodrigo de Abreu e a testemunha Jonas Roberto da Silva, ouvidas em Juízo, foram uníssonas em afirmar que houve o reconhecimento dos acusados quando eles saíram do galpão “Manzoli Náutica” e que havia na mochila apreendida com os acusados fiação que foi reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade e que o restante dos fios furtados estava no fundo daquele galpão, em meio a um matagal (cabo de solda de 60 metros e cabo pp de energia elétrica), sendo que o montante de prejuízo apurado foi de aproximadamente R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). No mais, ressalto que o crime foi cometido mediante o concurso de agentes, com a escalada para adentrar o interior do galpão e mediante o rompimento do telhado para possibilitar a passagem de uma pessoa para dentro daquele galpão o que foi demonstrado pela prova oral colhida em juízo e pelo laudo pericial de fls. 142/144.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

1. Réu VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA

NA PRIMEIRA FASE, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, destaco:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) O acusado ostenta Maus antecedentes.

Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Para a caracterização dos Maus antecedentes, basta a existência de uma condenação penal definitiva, relacionado a delito pretérito. Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em

julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe

29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado

em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesse contexto, configuram maus antecedentes as condenações proferidas nos autos nº 0006769-02.2013.826.0541, 0007200-36.2013.826.0541, 5089/2011 e 8398/2010.

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada.

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt "as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65 e 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes". Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 387). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

Tratando-se pluralidade de qualificadoras (concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada), plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base.

Assim, considero as qualificadoras do art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (rompimento de obstáculo e escalada) como circunstâncias desfavoráveis.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

NA FASE INTERMEDIÁRIA, não existem circunstâncias atenuantes. No entanto, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) em razão de ostentar condenações transitadas em julgado antes dos fatos aqui apurados (autos de nº 1500734-12.2019.826.0356, 0000109-89.2013.826.0541, 0006071-93.2013.826.0541, 0004524-81.2014.826.0541, 0008112-33.2013.826.0541, 0006769-02.2013.826.0541, 0007200-36.2013.826.0541, 5089/2011 e 8398/2010). No caso, as condenações nos autos nº 0006769-02.2013.826.0541, 0007200-36.2013.826.0541, 5089/2011 e 8398/2010 já foram utilizadas como antecedentes criminais.

Em razão das 5 condenações que configuram a reincidência, exaspero a pena intermediária para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE, nada a considerar.

Assim, fixa-se a reprimenda em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa.

2. Réu ALEXSANDRO SINESIO DE SOUZA

NA PRIMEIRA FASE, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, destaco:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) O acusado ostenta maus antecedentes.

Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Para a caracterização dos maus antecedentes, basta a existência de uma condenação penal definitiva, relacionado a delito pretérito. Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJE 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesse contexto, configura como maus antecedentes a condenação constante nos autos nº 114/2013.

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada.

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59

do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt “as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65 e 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes”. Bittencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 387). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

Tratando-se pluralidade de qualificadoras (concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada), plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base.

Assim, considero as qualificadoras do art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (rompimento de obstáculo e escalada) como circunstâncias desfavoráveis.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.

NA FASE INTERMEDIÁRIA, não existem circunstâncias atenuantes. No entanto, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) em razão de ostentar condenações transitadas em julgado antes dos fatos aqui apurados (autos de nº 114/2013 e 0007247-39.2015.826.0541). No caso, a condenação nos autos nº 114/2013 já foi utilizada como antecedentes criminais.

Em razão da condenação que configura a reincidência, exaspero a pena intermediária para 2 anos e 11 meses de reclusão e 15 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE, nada a considerar.

Assim, fixa-se a reprimenda em 2 anos e 11 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena para TODOS OS ACUSADOS

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência dos réus, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agrado regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021) Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 37, IV, do CPP)

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV), consignando, porém, que a parte prejudicada poderá requerer a devida reparação no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar:

(i) VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

(ii) ALEXSANDRO SINESIO DE SOUZA, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas de 2 anos e 11 meses de reclusão e 15 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar,

assim, o recurso em liberdade. Recomende-se os réus na prisão em que se encontram. Por fim, no que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA